

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Responsabilidade por Atos Legislativos e Judiciais

A **responsabilidade do Estado por atos jurisdicionais** é um tema que envolve nuances importantes. A princípio, o Estado **não responde por danos causados por decisões judiciais**.

Isso ocorre porque, se uma decisão judicial causar um prejuízo a alguém, o instrumento adequado para contestá-la é o **recurso judicial**. Ou seja, a solução está dentro do próprio sistema de justiça, por meio da revisão da decisão por instâncias superiores, e não por meio de uma indenização contra o Estado.

No entanto, há **exceções**. A principal delas é quando há **dolo por parte do magistrado**. Se um juiz profere uma sentença ou qualquer outra decisão judicial com a intenção deliberada de causar dano a alguém, o Estado pode ser responsabilizado.

Nesse caso, aplica-se o **direito de regresso contra o juiz**, ou seja, o Estado pode buscar ressarcimento junto ao magistrado que agiu dolosamente. Essa previsão está expressa no artigo 143 do Código de Processo Civil, que estabelece que o juiz responderá civil e regressivamente por perdas e danos quando agir com dolo ou fraude no exercício de suas funções.



Importante!

É importante destacar a diferença entre a responsabilidade por atos administrativos e por atos jurisdicionais. **No caso dos atos administrativos, a responsabilidade do Estado é objetiva**, ou seja, não há necessidade de comprovar dolo ou culpa para que haja o dever de indenizar.

Já no **caso dos atos jurisdicionais, a regra é a ausência de responsabilidade do Estado, sendo admitida excepcionalmente apenas quando houver dolo por parte do magistrado**.

Isso significa que, mesmo que um juiz cometa um erro por negligência ou imprudência, isso não será suficiente para gerar responsabilidade civil do Estado. Apenas quando há uma intenção deliberada de prejudicar alguém é que se pode falar em responsabilização estatal.

Confira o artigo 143 do CPC:

Art. 143. O juiz responderá, civil e regressivamente, por perdas e danos quando:

I - no exercício de suas funções, proceder com dolo ou fraude;

A responsabilidade do Estado por atos jurisdicionais, além da exceção por dolo, pode ocorrer também em **casos de conduta culposa, mas apenas na esfera penal**.

A Constituição, no artigo 5º, parágrafo 75, prevê que o **Estado deve indenizar o condenado por erro judiciário ou por ter permanecido preso além do tempo fixado na sentença**.

Confira o artigo 5º, parágrafo 75 da CF/88:

LXXV - o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença;

Assim, se alguém foi condenado erroneamente e cumpriu pena injustamente, o Estado tem o dever de indenizar essa pessoa. Da mesma forma, se a sentença determinava uma pena de dez anos, mas o indivíduo permaneceu preso por vinte anos, também há direito à indenização.

Apesar disso, quando falamos de ação regressiva contra o juiz, essa possibilidade só existe se houver dolo. Ou seja, se o magistrado agiu intencionalmente para causar dano, o Estado pode cobrar dele o valor pago na indenização. No entanto, se houve apenas culpa – um erro sem intenção deliberada –, não cabe ação regressiva contra o juiz.

Um ponto relevante é a questão da **prisão cautelar**. Essa modalidade de prisão ocorre no início do processo, antes da sentença definitiva, com o objetivo de garantir o resultado útil do processo ou proteger a sociedade. Caso a pessoa presa cautelarmente seja absolvida na sentença, isso **não gera direito à indenização**.

Isso acontece porque a prisão cautelar é uma medida legalmente prevista e, portanto, não se configura como erro judiciário. Dessa forma, mesmo que a absolvição ocorra após um período de prisão, não há previsão para que o Estado indenize o indivíduo, pois a prisão foi imposta dentro dos limites da lei.

A responsabilidade do Estado por atos legislativos ocorre em situações excepcionais, pois, em regra, a edição de leis não gera direito à indenização.

No entanto, existem três casos específicos em que o Estado pode ser responsabilizado: quando uma lei de efeito concreto causa **dano**, quando uma **lei é declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF)** e quando há **omissão do dever de legislar que resulte em prejuízo a terceiros**.

A primeira situação envolve as chamadas leis de efeito concreto. Em geral, as leis têm caráter genérico e abstrato, ou seja, são criadas para disciplinar normas aplicáveis a toda a coletividade.

No entanto, algumas leis são feitas para tratar de situações específicas, como a criação de uma autarquia, a autorização para criação de uma empresa pública ou a declaração de interesse público para fins de desapropriação. Essas são leis de efeito concreto. Se uma lei desse tipo causar um dano anormal e específico a uma pessoa, **essa pessoa pode buscar indenização do Estado**.

Um exemplo é a lei que declara um imóvel como de interesse público para desapropriação. Se essa declaração gerar prejuízos ao proprietário antes mesmo da desapropriação propriamente dita, ele pode pleitear indenização.

A segunda hipótese ocorre quando uma lei que causou dano a terceiros é **declarada inconstitucional pelo STF** em um controle concentrado de constitucionalidade. Isso significa que a lei foi julgada incompatível com a Constituição em uma ação direta, com efeito vinculante e erga omnes, ou seja, válida para todos. Se essa lei gerou prejuízo a alguém, **o Estado tem o dever de indenizar**.

A terceira possibilidade de responsabilidade do Estado por ato legislativo acontece quando há omissão no dever de legislar. Isso ocorre quando a Constituição prevê um direito, mas sua aplicação depende da edição de uma lei regulamentadora, e **o poder legislativo se omite, deixando de criar essa norma**.

Se essa inércia causar um prejuízo específico a uma pessoa, **o Estado pode ser responsabilizado e condenado a indenizar**.

Portanto, embora a regra seja a ausência de responsabilidade estatal por atos legislativos, essas três exceções demonstram que, em algumas circunstâncias, a omissão ou a edição de leis pode sim gerar a obrigação de indenizar.

Resumo

Responsabilidade por atos jurisdicionais:

- Regra geral: o Estado não responde por danos causados por decisões judiciais. O recurso judicial é o meio adequado para contestação.
- Exceção:
 - Quando há dolo do juiz (intenção deliberada de causar dano) → o Estado responde e pode cobrar do magistrado (ação regressiva).
 - Quando há erro judiciário ou prisão além do tempo fixado na sentença → o Estado deve indenizar o prejudicado.
 - Não há indenização para prisão cautelar legal, mesmo que o réu seja absolvido depois.

Responsabilidade por atos legislativos:

- Regra geral: o Estado não responde por danos causados por leis.
- Exceções:
 - Leis de efeito concreto: normas que tratam de casos específicos (exemplo: criação de autarquia ou declaração de interesse público para desapropriação). Se causarem dano anormal e específico, podem gerar indenização.
 - Leis declaradas inconstitucionais pelo STF em controle concentrado: se causarem prejuízo a terceiros, podem gerar direito à indenização.
 - Omissão legislativa: quando o legislador deixa de regulamentar um direito previsto na Constituição, causando prejuízo a alguém, pode haver responsabilização do Estado.

Texto: Professor(a) Danielle Cintra Cardoso de Moraes

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
